

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3512/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด ชลบุรี
นาย สุริยง ตันชื่น กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 337 วรรคหนึ่ง, มาตรา 80, มาตรา 83

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 213, มาตรา 225

จำเลยส่งจดหมายข่มขู่เรียกเอาเงินจากผู้เสียหาย หากขัดขืนจะทำการระเบิดร้านค้าของผู้เสียหายให้พัง พินาศ แต่ผู้เสียหายไม่ยอมให้เงินหรือยอมรับว่าจะให้เงินแก่จำเลยตามที่เรียกร้องถือว่าจำเลยได้ลงมือกระทำความผิดไปโดยตลอดแล้ว แต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานพยายามกระทำความผิด แม้จำเลยไม่ได้ฎีกาในปัญหาข้อนี้ ศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและ피พากษาลดไปถึงจำเลยที่ 3 ซึ่งไม่ได้ฎีกาด้วย เพราะเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันข่มขืนใจนายณรงค์บุญบรรเจิดศรี ผู้เสียหายให้ยอมให้เงินจำนวน 25,000 บาท แก่จำเลยทั้งสาม โดยขู่เข็ญว่าหากผู้เสียหายไม่ยอมให้เงินจำนวนดังกล่าวจะทำการระเบิดร้านค้าของผู้เสียหายให้พังพินาศไป จนผู้เสียหายกลัวตามที่จำเลยทั้งสามขู่เข็ญ จึงยอมมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่จำเลย

ทั้งสาม ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 337 และคืบของกลาง
แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 337 ประกอบมาตรา 83 ให้ลงโทษจำคุกจำเลยคนละ 2 ปี ให้
คืบของกลางแก่เจ้าของไป

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา โดยผู้พิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งพิจารณาคดีนี้อนุญาตให้ฎีกา
ในปัญหาข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พยานโจทก์ที่น่าสืบมีน้ำหนักมั่นคงเพียงพอที่จะฟังว่าจำเลย
ที่ 1 ที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 3 กระทำผิดตามฟ้องด้วยพยานจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่มีน้ำหนัก
พอที่จะรับฟังหักล้างพยานโจทก์ได้ ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง การที่จำเลยทั้งสามส่งจดหมายข่มขู่เรียกเอาเงินจากผู้เสียหายจำนวน
25,000 บาท หากขัดขืนจะทำการกระเปิดร้านค้าของผู้เสียหายให้พังพินาศ แต่ผู้เสีย
หายไม่ยอมให้เงินหรือยอมรับว่าจะให้เงินแก่จำเลยทั้งสามตามที่เรียกร้องนั้น ถือได้
ว่าจำเลยทั้งสามได้ลงมือกระทำความผิดไปโดยตลอดแล้ว แต่การกระทำนั้นไม่บรรลุ
ผล การกระทำของจำเลยทั้งสามจึงเป็นความผิดฐานพยายามกระทำความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 337 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 80, 83 ที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นว่ายังไม่ถูกต้อง แม้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่ได้ฎีกาในปัญหา

ข้อนี้ ศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและพิพาทขาดลอดไปถึงจำเลยที่ 3 ซึ่งไม่ได้ฎีกาด้วย เพราะเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี อีกทั้งเห็นสมควรระบวรระบวรของบทความผิดและบทลงโทษที่ศาลล่างทั้งสองมิได้ระบุไว้เสียให้ชัดเจนด้วย

พิพาทแก้ไขเป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 337 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 80, 83 ให้จำคุกคนละ 1 ปี4 เดือน นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพาทศาลอุทธรณ์.

(เสียง ตรวิมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพาทศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>